

Fiche 6 : Inconscient

Table des matières

I Les penseurs	2
I.A Platon	2
I.B Aristote	2
I.C Cicéron	3
I.D Kant	3
I.E Rawls	4
I.F Marx	5
I.G Nozick	5
I.H Pascal	6

I Les penseurs

I.A Platon

Platon (427-347 av. JC) développe sa conception de la justice dans *La République*, à travers une double analyse — celle de la cité idéale et celle de l'âme individuelle. Sa thèse centrale est que la justice est une forme d'harmonie : dans la cité, chaque classe sociale (les gouvernants philosophes, les gardiens-guerriers, les producteurs-artisans) remplit la fonction qui lui est propre sans empiéter sur celle des autres. Dans l'âme individuelle, la justice est l'état dans lequel la raison gouverne les passions et les désirs avec l'aide du courage — chaque partie de l'âme remplit son rôle. L'injustice, au contraire, est le désordre, la stasis — quand les parties de l'âme ou les classes de la cité sortent de leur rôle naturel. Platon commence par réfuter deux conceptions réductives de la justice : celle de Céphale (rendre ce qu'on doit) et, surtout, celle de Thrasymaque — le sophiste qui soutient que « la justice est l'avantage du plus fort », que les lois ne sont que des instruments au service de ceux qui dominent. Contre Thrasymaque, Platon argumente que le juste bénéficie à tous, y compris à celui qui l'accomplit — l'homme juste est plus heureux que l'homme injuste, parce que son âme est en ordre. La justice n'est donc pas une contrainte extérieure que les puissants imposent aux faibles — c'est la santé de l'âme.

« La justice, c'est que chacun fasse ce qui lui appartient et ne s'occupe pas de ce qui appartient aux autres. »

Platon – *La République*, IV, 433a

⇒ Platon est la référence fondatrice de la justice comme harmonie et vertu intérieure. Sa réfutation de Thrasymaque (« la justice est l'avantage du plus fort ») est un classique incontournable — et reste d'une actualité brûlante face au cynisme politique contemporain.

I.B Aristote

Aristote (384-322 av. JC) consacre le livre V de l'*Éthique à Nicomaque* à une analyse de la justice qui reste la plus rigoureuse et la plus complète de toute la tradition philosophique. Il part d'une distinction fondamentale : la justice au sens général (la vertu complète, qui consiste à respecter la loi et à ne pas nuire à autrui) et la justice au sens particulier (qui concerne spécifiquement la répartition des biens et la correction des torts). Au sein de cette justice particulière, Aristote distingue deux formes. La justice distributive concerne la répartition des biens, des honneurs et des charges dans la communauté politique — elle ne consiste pas à donner la même chose à tous, mais à donner à chacun ce qui lui revient proportionnellement à sa contribution ou à son mérite (le principe géométrique de la proportionnalité). La justice corrective (ou commutative) concerne les échanges et les torts entre individus — elle vise à rétablir l'égalité rompue par une transaction injuste ou un

délit, selon un principe arithmétique d'égalité stricte. Aristote insiste sur le fait que la justice distributive n'est pas l'égalité arithmétique (donner la même chose à tous) — c'est l'égalité géométrique (donner à chacun proportionnellement). Traiter de manière identique des personnes inégalement situées n'est pas juste — c'est même une forme d'injustice.

« La justice est la vertu par excellence, parce qu'elle est la pratique de la vertu complète envers autrui »

Aristote – *Éthique à Nicomaque*, V, 3

⇒ La distinction aristotélicienne justice distributive/corrective est un outil d'analyse très efficace. Elle permet de montrer que l'égalité n'est pas toujours synonyme de justice — ce qui est la base de toute réflexion sur l'équité et la discrimination positive.

I.C Cicéron

Cicéron (106-43 av. JC) est le grand transmetteur de la pensée stoïcienne sur la justice dans la tradition romaine et occidentale. Dans *De la République* et *Des lois*, il développe la doctrine du droit naturel : il existe une loi supérieure à toutes les lois humaines, universelle et éternelle, fondée sur la raison et accessible à tous les êtres raisonnables. Cette loi naturelle est le fondement de toute justice véritable — une loi humaine qui la contredit n'est pas une loi, mais une forme de violence légalisée. La célèbre formule est attribuée à Cicéron : *summum ius, summa iniuria* — « le droit poussé à l'extrême devient l'injustice suprême. » C'est la reconnaissance que l'application stricte et aveugle de la loi peut produire des résultats profondément injustes, et que la justice exige parfois de dépasser la lettre de la règle pour en respecter l'esprit. Cicéron développe aussi l'idée d'une communauté humaine universelle — tous les hommes partagent la raison et sont donc liés par des devoirs mutuels de justice qui transcendent les frontières des cités et des nations. C'est le fondement philosophique du droit des gens et, plus tard, du droit international.

« La loi véritable est la droite raison, conforme à la nature, répandue en tous, constante, éternelle. »

Cicéron – *De la République*, III

⇒ Cicéron est la référence pour le droit naturel et la justice universelle. Sa formule *summum ius, summa iniuria* est très utile pour critiquer le formalisme juridique — la lettre de la loi peut tuer l'esprit de la justice.

I.D Kant

Kant (1724-1804) aborde la justice à travers sa philosophie du droit, exposée dans la *Métaphysique des mœurs*. Pour lui, le droit est l'ensemble des conditions sous lesquelles la liberté de chacun peut coexister avec la liberté de tous selon une loi universelle. La justice est donc la garantie de cette coexistence des libertés

— elle n'a pas pour objet de rendre les hommes heureux, mais de protéger leur liberté et leur dignité. C'est une conception purement formelle et déontologique : un acte est juste non parce qu'il produit de bonnes conséquences, mais parce qu'il respecte le droit de chacun. La formule de l'impératif catégorique — « ne traite jamais autrui simplement comme un moyen, toujours aussi comme une fin » — est le principe fondateur de la justice kantienne : toute personne a une dignité absolue qui interdit qu'on la réduise à un instrument. Sur la question pénale, Kant défend une position rétributiviste stricte : la punition doit être proportionnelle au crime, non calculée sur ses effets utiles. Même si une société décidait de se dissoudre, elle devrait au préalable exécuter le dernier meurtrier en prison — non pour un effet social, mais parce que la justice l'exige en elle-même. Cette rigueur absolue est à la fois la force et la limite de la conception kantienne.

« Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. »

Kant – *Fondements de la métaphysique des mœurs*, II

⇒ Kant fonde la justice sur la dignité humaine et la liberté, non sur le bonheur ou l'utilité. Sa conception rétributiviste de la peine (punir parce que c'est juste, non pour dissuader) est à confronter à l'utilitarisme (punir pour l'effet préventif).

I.E Rawls

John Rawls (1921-2002) est le philosophe politique le plus influent du XX^e siècle sur la question de la justice. Dans *Théorie de la justice* (1971), il propose une reformulation contractualiste : quels principes de justice des individus rationnels choisiraient-ils s'ils devaient organiser la société sans savoir quelle place ils y occuperaient ? C'est le voile d'ignorance — un dispositif qui neutralise tous les biais liés à la situation particulière de chacun (naissance, richesse, talents, classe sociale) pour faire émerger des principes vraiment impartiaux. Derrière ce voile, Rawls soutient que des individus rationnels choisiraient deux principes. Le premier principe : chaque personne doit avoir un système égal de libertés fondamentales aussi étendu que possible (liberté d'expression, de conscience, de participation politique...). Le second principe — le plus original et le plus discuté — dit que les inégalités sociales et économiques ne sont justifiables que si elles satisfont deux conditions : elles doivent être attachées à des positions ouvertes à tous dans des conditions d'égalité équitable des chances ; et elles doivent bénéficier aux membres les plus défavorisés de la société (c'est le « principe de différence »). Une inégalité qui profite aux riches sans améliorer la situation des pauvres est injuste. Une inégalité qui améliore la situation de tous, y compris des plus pauvres, est justifiable. Rawls ne prône pas l'égalitarisme strict — il pense que certaines inégalités peuvent être justes si elles servent les intérêts des moins bien lotis.

« La justice est la première vertu des institutions sociales, comme la vérité est celle des systèmes de pensée »

Rawls – *Théorie de la justice*, §1

⇒ Rawls est la référence contemporaine absolue sur la justice sociale et l'équité. Le voile d'ignorance est un outil de pensée immédiatement compréhensible. À confronter à Nozick (droits individuels contre redistribution) et à Marx (qui juge insuffisante toute réforme sans abolition des classes).

I.F Marx

Karl Marx (1818-1883) occupe une position singulière sur la justice : il se méfie du concept même, qu'il considère comme une notion idéologique utilisée pour masquer les rapports de domination. Dans la Critique du programme de Gotha (1875), il s'attaque aux socialistes qui réclament une « distribution équitable » des richesses dans le cadre du capitalisme : cette revendication est naïve parce qu'elle ne touche pas aux conditions de production qui génèrent les inégalités. La justice formelle — l'égalité devant la loi, les droits individuels — est pour Marx une justice bourgeoise : elle traite comme égaux des individus qui ne le sont pas réellement sur le plan économique. Un contrat de travail « librement consenti » entre un propriétaire et un prolétaire sans alternative est formellement juste mais substantiellement oppressif. Marx propose une formule différente pour penser la distribution juste : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » — ce qui ne peut se réaliser que dans la société communiste, après l'abolition des classes et de la propriété privée des moyens de production. La justice n'est donc pas un principe à appliquer à la société existante — c'est l'horizon d'une transformation radicale des rapports sociaux.

« De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. »

Marx – *Critique du programme de Gotha*, I

⇒ Marx permet de critiquer la justice formelle comme masque des inégalités réelles. Sa distinction justice formelle/justice substantielle est très pratique. À confronter à Rawls (qui cherche à réformer le capitalisme) et à Nozick (qui défend les droits formels contre toute redistribution).

I.G Nozick

Robert Nozick (1938-2002) est la grande réponse libérale-libertarienne à Rawls, développée dans *Anarchie, État et Utopie* (1974). Là où Rawls pense la justice en termes de distribution — comment répartir équitablement les biens dans une société — Nozick pense la justice en termes de droits et d'acquisition légitime. Sa thèse centrale est que les individus ont des droits fondamentaux inviolables — notamment sur leur propre personne et sur les biens qu'ils ont acquis légitimement (par leur travail ou par un échange volontaire). Toute redistribution forcée de ces

biens — y compris par la fiscalité — est une violation de ces droits, quelle que soit la finalité poursuivie. Nozick illustre son argument par le cas de Wilt Chamberlain : si chacun décide librement de donner un centime au champion de basket pour le voir jouer, il accumule une fortune considérable — cette inégalité est juste parce qu'elle résulte de transactions volontaires. Contraindre Chamberlain à redistribuer une partie de ses gains serait injuste — même si cela profite aux plus pauvres. Pour Nozick, la justice n'est pas une question de résultat (quelle distribution est équitable ?) mais de processus (les acquisitions et transferts ont-ils été volontaires et légitimes ?). La seule forme d'État compatible avec la justice est l'État minimal — qui se borne à protéger les droits contre la violence et le vol.

« Les individus ont des droits, et il y a des choses qu'aucune personne ou aucun groupe ne peut leur faire sans violer ces droits. »

Nozick – *Anarchie, État et Utopie* ; Préface

⇒ Nozick est le contre-argument libéral à Rawls — indispensable pour une dialectique sur la justice sociale. Sa distinction justice de résultat/justice de processus est l'un des outils les plus efficaces de la philosophie politique contemporaine.

I.H Pascal

Blaise Pascal (1623-1662) aborde la justice dans les *Pensées* avec une lucidité cynique qui tranche avec les idéalismes de Platon ou de Rawls. Sa réflexion part d'un constat empirique : les hommes n'ont pas réussi à fonder la justice sur la raison ou la nature — toutes les tentatives se sont fracassées sur le relativisme des coutumes (« vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ») et sur les conflits d'intérêts. Face à cet échec, les hommes ont fait de nécessité vertu : « ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. » La justice réelle, dans le monde humain, n'est pas un idéal rationnel — c'est le résultat d'un rapport de forces habillé en principes. Les lois ne sont respectées non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont les lois — parce que la coutume et l'autorité leur confèrent une force que leur contenu ne justifie pas toujours. Pascal formule l'une des pensées les plus percutantes de toute la philosophie politique : « La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. » Ni la justice seule ni la force seule ne suffisent — la justice politique exige leur alliance, aussi imparfaite soit-elle. Cette pensée n'est pas un relativisme résigné mais un réalisme lucide : Pascal reconnaît que la justice idéale est inaccessible, sans pour autant renoncer à la distinction entre le juste et l'injuste.

« La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force. »

Pascal – *Pensées*, §103

⇒ Pascal est la référence pour le réalisme politique sur la justice — la tension entre l'idéal de justice et la réalité de la force. Sa citation est marquante. À mobiliser en nuance ou en antithèse des conceptions idéalistes (Platon, Rawls).